

1502216-94.2020.8.26.0344

Classe: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: FABIANO DA SILVA MORENO

Comarca: Marília

Foro: Foro de Marília

Vara: 3ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 19/04/2022

... Art. 33, "caput" da lei 11.343/06 (Tráfico):

O crime de tráfico é apenado com reclusão de 05 (cinco) a 15 (quinze) anos e pagamento de 500 (quinhentos) a 1.500 (mil e quinhentos) dias-multa.

Na primeira fase de aplicação da pena, verifico que a quantidade de drogas apreendidas é expressiva para a localidade, a ponto de comprometer a saúde pública em elevada escala e ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Marília

Foro de Marília

3ª Vara Criminal

Rua Lourival Freire, n 110, Marilia - SP - cep 17519-050

Horário de Atendimento ao Público: das 12h30min às19h00min

1502216-94.2020.8.26.0344 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

1502216-94.2020.8.26.0344

Classe - Assunto

Procedimento Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Autor:

Justiça Pública

Réu:

JOAO VITOR DE ALMEIDA DOS SANTOS e outros

Juiz de Direito: Dr. FABIANO DA SILVA MORENO

Vistos.

Cuida-se de embargos de declaração formulados pela douta Defesa do réu João Vitor de Almeida dos Santos, que aponta contradição no édito condenatório que, na segunda fase da dosimetria da pena, compensou a atenuante da menoridade relativa com a agravante genérica da reincidência referente a pessoa diversa do Embargante, e requereu a retificação da pena imposta, bem como o desentranhamento da certidão de eventos de fls. 2222.

Decido.

Os embargos são procedentes.

Como se vê da nova certidão, juntada às fls. 2346/2347, o réu João Vitor, é primário, sendo necessária a retificação da dosimetria da pena, excluindo-se a compensação da atenuante da menoridade relativa com a agravante genérica da reincidência.

Assim, julgo procedente os presentes embargos e procedo à RETIFICAÇÃO do procedimento dosimétrico da sentença condenatória proferida às fls. 2225/2252, ao passo que a decisão passa a constar nos autos desta forma:

JOÃO VITOR DE ALMEIDA DOS SANTOS:

1) Art. 33, "caput" da lei 11.343/06 (Tráfico):

O crime de tráfico é apenado com reclusão de 05 (cinco) a 15 (quinze) anos e pagamento de 500 (quinhentos) a 1.500 (mil e quinhentos) dias-multa.

Na primeira fase de aplicação da pena, verifico que a quantidade de drogas apreendidas é expressiva para a localidade, a ponto de comprometer a saúde pública em elevada escala e atendendo aos critérios do artigo 59 do Código Penal, majoro a pena base em 1/6, fixando-a em 05 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão e o pagamento de 583 (quinhentos e oitenta e três) dias-multa;

Na segunda fase, verifico que o acusado é primário e tinha 19 anos na data dos fatos. Presente portanto a atenuante prevista no artigo 65, inciso I do Código Penal, motivo pelo qual retorno a pena ao piso legal, fixando-a em 05 (cinco) anos de reclusão e o pagamento de 500 (quinhentos) dias-multa, em obediência à Súmula 231 do STJ. Não há circunstâncias agravantes;

Na terceira fase, incide a causa de aumento prevista no art. 40, VI da lei de drogas, motivo pelo qual aumento a pena em 1/6, fixando-a em 05 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão, e o pagamento de 583 (quinhentos e oitenta e três) dias-multa. Cumpre destacar que não se trata de hipótese na qual cabível aplicação do artigo 33, § 4º, da Lei de Drogas, considerando, notadamente, a diversidade e quantidade da droga apreendida. Ademais, pelo substrato probatório colhido nos autos, restou indubitavelmente comprovado que o réu se dedicava a atividade criminosa com habitualidade, de forma que a pena final fixada é de 05 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão, e o pagamento de 583 (quinhentos e oitenta e três) dias-multa.

2) Art. 35, "caput" da Lei 11.343/06 (Associação):

O crime de associação para o tráfico é apenado com reclusão de 3 (três) a 10 (dez) anos, e pagamento de 700 (setecentos) a 1.200 (mil e duzentos) dias-multa.

Na primeira fase, atendendo aos critérios do artigo 59 do Código Penal, por não vislumbrar circunstâncias que justifiquem reprimendas maiores, fixo a pena-base no piso, em 03 (três) anos de reclusão e pagamento de 700 (setecentos) dias-multa.

Na segunda fase, verifico que o acusado é primário e tinha 19 anos na data dos fatos. Presente portanto a atenuante prevista no artigo 65, inciso I do Código Penal, contudo, como a pena já está no piso, deixo de aplicá-la (Súmula 231 do STJ: "A incidência da circunstância atenuante não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal"). Não há circunstâncias agravantes.

Na terceira fase, incide a causa de aumento prevista no art. 40, VI da lei de drogas, motivo pelo qual aumento a pena em 1/6, fixando-a em 03 (três) ano e 06 (seis) meses de reclusão, e o pagamento de 817 (oitocentos e dezessete) dias-multa. Ante o concurso material (art. 69, CP) procedo à soma das penas, fixando-as em 09 (nove) anos e 04 (quatro) meses de reclusão, e o pagamento de 1.400 (mil e quatrocentos) dias-multa.

Ausentes quaisquer informações acerca das possibilidades econômicas do réu, o valor do dia multa deverá ser o mínimo legal.

Tocante ao regime inicial de cumprimento da pena a quantidade de pena aplicada, com fundamento no artigo 33, § 2º, "a" do Código Penal, fixo o regime inicial fechado. Inaplicável a substituição da pena privativa de liberdade ou a suspensão condicional da pena, uma vez que o quantum de pena aplicada é superior ao máximo previsto nos artigos 44 e 77, ambos do Código Penal

Diante das modificações operadas alhures, digne-se a z. Serventia em RETIFICAR o histórico de partes no SAJ, constando que JOÃO VITOR DE ALMEIDA DOS SANTOS deverá cumprir, doravante, 09 (nove) anos e 04 (quatro) meses de RECLUSÃO, em regime inicial FECHADO, e o pagamento de 1400 (mil e quatrocentos) dias-multa, no parâmetro mínimo legal.

Desentranhe-se dos autos a certidão de eventos juntada às fls. 2222/2224, por tratar-se de homônimo do réu.

Int.

Marília, 19 de abril de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À
MARGEM DIREITA